

1528379-37.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2316493/2021 - 63º D.P. VILA JACUI, 21509812 - 63º D.P.

VILA JACUI, 2316493 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANO JOSÉ DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1528379-37.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528379-37.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2316493/2021 - 63º D.P. VILA JACUI, 21509812 - 63º D.P.

VILA JACUI, 2316493 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANO JOSÉ DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

Juliano José dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, acusado de no dia 21 de novembro de 2021, por volta das 21h15, na Rua Andreilino Soares de Andrade, 1 - Vila Nitro Operaria, nesta

capital e comarca, ter em depósito, para fins de tráfico, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, em conjunto com terceiro desconhecido, 136 microtubos de cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante e, extraordinariamente, por conta da situação de pandemia, não foi realizada audiência de custódia, sendo a prisão convertida em preventiva por decisão datada de 22 de novembro de 2021 (fls. 58/61).

Visando a celeridade processual e a garantia da mais ampla defesa ao acusado, o rito procedimental foi convertido em ordinário, sendo a denúncia recebida em 09 de novembro de 2021 (fls. 97/99).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública. Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia.

Em audiência de instrução, foram inquiridas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o Ministério Público a condenação do acusado nos termos da denúncia. Pugna pelo afastamento do redutor previsto no parágrafo quarto do art. 33 da Lei 11.343/06. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento de causa de diminuição de pena, fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena, substituição de pena por restritiva de direitos e recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

No mérito, a pretensão penal é procedente.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência (fls. 02/05), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 16), pelo laudo de constatação (fls. 12/15), pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 118/120), que atesta a natureza entorpecente da substância apreendida e pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria é incontroversa e recai sobre o acusado.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fl. 09).

Em Juízo, o réu negou os fatos as ele imputados. Alegou que estava no local dos fatos atuando somente como olheiro, tendo avisado os demais indivíduos do local a chegada da polícia militar. Nega que estivesse na posse tanto dos entorpecentes quanto da quantia em dinheiro apreendida.

A versão do réu, contudo, restou infirmada pelas demais provas colacionadas aos autos.

A testemunha Gerson Aparecido da Silva, policial militar, em Juízo, relatou que estava em patrulhamento, quando foram averiguar um disque-denúncia no local descrito na denúncia. No local indicado, depararam-se com dois indivíduos em atitude suspeita. De imediato, quando um deles avistou a viatura, empreendeu fuga pelo córrego existente no local, e conseguiu se evadir. O outro indivíduo permaneceu no local, e foi capturado. Em revista pessoal, foi localizado com ele uma quantia em dinheiro e algumas porções de entorpecentes, fracionadas em eppendorfs, com substância aparentando ser cocaína. Indagado, o réu confessou a prática do delito, informando que recebia R\$ 300,00 (trezentos reais) por dia pela venda da droga. Realizaram a varredura pelo entorno, e localizaram mais uma sacola com outras porções de entorpecentes, da mesma natureza e acondicionados da mesma forma daqueles apreendidos em poder do réu. Questionado sobre a fotografia de fls. 15 dos autos, afirma que as porções de entorpecentes em maior quantidade foram encontradas próximas do acusado, enquanto que as demais porções, depositadas na sacola com o segundo lacre, estavam em poder do acusado.

A testemunha policial militar Marcos Antônio da Silva Júnior, também inquirido em Juízo, apresenta idêntica narrativa. Relatou que haviam recebido um disque-denúncia sobre a prática de tráfico no local e quando adentraram a via, em patrulhamento, avistaram dois indivíduos, sendo um deles JULIANO, e o outro, um

indivíduo branco, de blusa azul, que conseguiu evadir-se. Após buscas pessoais em JULIANO, encontraram em seu poder algumas porções de entorpecentes. Ainda, com o réu foi apreendida a quanti da R\$ 403,00 em dinheiro. Indagado sobre o que estava fazendo no local, o réu confessou a prática do tráfico. Após, localizaram outras porções (ependorfs) de cocaína, que estava em uma sacola plástica, nas imediações. Questionado, disse que as demais porções de entorpecentes, análogas àquelas que o réu trazia consigo, estavam na mesma viela onde o réu fora abordado, distantes cerca de sete metros do local onde o réu foi detido pelos policiais.

Essas foram as provas produzidas, as quais são suficientes para a condenação do acusado. Não há dúvidas, ante o quadro probatório formado, quanto à autoria delitiva do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Com efeito, depreende-se dos autos os policiais militares, ora testemunhas, realizavam patrulhamento, quando foram realizar diligências para averiguar disque denúncia acerca de tráfico de entorpecentes (W2107233827). No local indicado pela denúncia anônima, os policiais visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita. Um desses indivíduos, ao perceber a presença policial, evadiu-se pelo córrego existente no local. O outro indivíduo, ora réu, foi abordado, tendo sido, em revista pessoal, localizado na sua posse a quantia de R\$ 403,50, além de 48 microtubos de cocaína. Ainda, segundo os policiais militares, o réu teria confessado informalmente a prática delitiva. Em buscas pelo entorno, foram localizados ainda mais 88 microtubos com cocaína no interior de uma sacola plástica.

Consigna-se, por oportuno, que inexistente motivo para que os depoimentos dos policiais militares sejam desconsiderados ou considerados com ressalvas, pois estes não conheciam o réu anteriormente e seus relatos se coadunam com os prestados em Delegacia de Polícia e com a prova documental juntada nos autos.

Resta incontroversa a autoria delitiva, assim como a finalidade da traficância, que foi demonstrada pela quantidade e forma de armazenamento dos entorpecentes apreendidos, todos separados em porções individuais e prontos para a venda. Com efeito, foram apreendidas 136 porções de cocaína, totalizando 43,1 gramas.

Fica afastada a tese subsidiária defensiva desclassificatória, uma vez que com o réu foi apreendida quantidade razoável de entorpecentes e dinheiro, posse essa suficiente para o reconhecimento da materialidade tal como imputada na inicial acusatória, em circunstâncias fáticas que se distanciam da conduta de indivíduos que, sem portar drogas e dinheiro, apenas são informantes e olheiros de traficantes dos pontos de drogas.

Considero, nesse contexto, suficientemente demonstradas, a despeito da narrativa da acusada, a materialidade e a autoria delitivas do crime descrito na denúncia, sendo de rigor sua condenação pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Outrossim, considero que a agravante imputada na denúncia não comporta reconhecimento, uma vez que não se verifica no caso concreto qualquer nexo de causalidade entre a situação de pandemia e a conduta criminoso praticada pelo acusado. Por ora, não vislumbrando qualquer tipo de aproveitamento (causa/efeito) da situação de calamidade para a consecução do delito no caso concreto, a sua incidência implicaria responsabilização objetiva do acusado, o que não se admite no Direito Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de dosimetria, a quantidade e a qualidade dos entorpecentes apreendidos não recomenda a exasperação da pena-base. Por outro lado, verifico que o réu ostenta antecedentes criminas (i- processo nº 0025477-26.2010.8.26.0050, condenação com trânsito em julgado para a defesa em 25/04/2016, fl. 39; ii- processo nº 0078775-59.2012.8.26.0050, condenação com trânsito em julgado para a defesa em 26/11/2013, fl. 40). As demais circunstâncias judiciais não se mostraram desfavoráveis, motivo pelo qual, diante dos antecedentes criminais, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, presente a agravante da reincidência (processo nº 0005866-05.2015.8.26.0635, condenação com trânsito em julgado para a defesa em 21/08/2017, fl. 39). Ausentes atenuantes. Ante a reincidência, agravo a pena,

tornando-a, nesta fase, em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento de pena, nem de diminuição de pena, consignando-se que o réu não faz jus ao redutor previsto no § 4º do artigo 33 ante seus antecedentes criminais e sua reincidência.

Pena, em definitivo, em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

Fixo o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto, ante a evidência de dedicação a atividades criminosas, especialmente em razão dos antecedentes criminais e da reincidência.

Não há nos autos atestado de conduta carcerária do réu, de forma que caberá ao Juízo da Execução a avaliação de benefícios relativos à detração e progressão de regime, sem prejuízo da imediata expedição de Guia de Recolhimento Provisória, na hipótese de interposição de recurso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu Juliano José dos Santos à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Mantenho a prisão preventiva do acusado, uma vez que imprescindível à garantia da ordem pública, ante a gravidade em concreto do crime cometido, aliado ao fato do réu ostentar maus antecedentes e ser reincidente específico.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, dos objetos relacionados no auto de exibição e apreensão.

Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.

Determino a incineração das drogas apreendidas, nos termos do art. 32 da Lei 11.343/06.

Em caso de recurso, expeça-se a Guia de Recolhimento Provisória, encaminhando-a à VEC competente por mensagem eletrônica.

Defiro ao réu a gratuidade processual.

Após o trânsito, oficie-se ao TRE e IIRGD.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA